

0001197-55.2017.8.26.0111

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mario Leonardo de Almeida Chaves Marsiglia

Comarca: Cajuru

Foro: Foro de Cajuru

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 339/2017 - Delegacia de Polícia de Cajuru, 123/2017 - Delegacia de Polícia de Cajuru

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS ORÁCIO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Em 15 de fevereiro de 2022, às 13:30 horas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajuru

Vara Única

Rua José Bonifácio, 817, Centro, Cajuru - 14240-000 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0001197-55.2017.8.26.0111

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 339/2017 - Delegacia de Polícia de Cajuru, 123/2017 - Delegacia de Polícia de Cajuru

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS ORÁCIO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Em 15 de fevereiro de 2022, às 13:30 horas, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, DR. MARIO LEONARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA, instalou-se a audiência de instrução e julgamento, realizada virtualmente através de videoconferência, nos autos supra mencionados. Presente a Promotora de Justiça, DRª. BRUNA RIBEIRO DOURADO VAREJÃO. Presente o réu GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS ORÁCIO. Presente seu(ua) Advogado(a), Dr(a). AMAURY JOSÉ FREIRIA DA MATTA, OAB nº 162.957/SP. Pelo MM. Juiz de Direito foi explicado a todos que, em razão do notável quadro pandêmico atual, o ato será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o

aplicativo Teams/Microsoft. INICIADOS OS TRABALHOS, foram ouvidas a testemunha de acusação Valdecir Missias e a testemunha de defesa André Marcos. Pelo Advogado do réu foi dito que desistia da oitiva da testemunha Mateus Henrique, o que foi homologado pelo MM. Juiz. A seguir, o réu foi interrogado. A Promotora de Justiça e o(a) Defensor(a) não requereram diligências. Foi então declarada, pelo MM. Juiz, encerrada a fase de instrução. As partes apresentaram as alegações finais oralmente. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS ORÁCIO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33 "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 25 de março de 2017, por volta das 16:47 horas, na Rua Expedicionários. Nº 462, nesta cidade e Comarca de Cajuru, entregou, para o consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 10 (dez) porções de "cocaína", com peso líquido total de 2,86g (dois gramas e oitenta e seis decigramas), tratando-se de substância entorpecente, que determina dependência física e psíquica. Oferecida a denúncia, o réu foi notificado (fls. 130), e a Defesa apresentou defesa prévia (fls. 133/138). Recebida a denúncia, durante a instrução (fls. 141/142), foram ouvidas duas testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa e o réu interrogado. Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal, sustentando a fragilidade do contesto probatório, no que foi secundado pela Defesa. É o relatório. Decido. A ação deve ser julgada improcedente. Apesar de presente prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio do boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudo pericial, positivo para "cocaína" (fls. 17/18), não restou comprovada, com a certeza necessária para a condenação, a autoria do delito. O réu Guilherme Henrique dos Santos Orácio negou acusação. Manteve a versão por ele apresentada em solo policial, de que apenas entregara certa quantia em dinheiro para a testemunha Mateus. Disse que a droga somente surgiu após um dos policiais "mexer na viatura". A testemunha de defesa André Marcos de Melo Silva apresentou versão semelhante àquela esposada pelo acusado, afirmando ainda que não trazia qualquer substância entorpecente no veículo que conduzia e que o réu apenas entregou quantia em dinheiro para Mateus. Réu e testemunha deixaram claro que os policiais forjaram o encontro das drogas. Ocorre que não surgiu nenhum motivo de suspeição capaz de retirar a credibilidade da fala dos militares. Os policiais militares que realizaram a abordagem, Lucas Marton e Valdecir Missias, narraram, de forma coesa, que observaram o réu, em conhecido ponto de venda de drogas, entregando algo aos passageiros do veículo em questão. Apontaram a atitude suspeita, eis que tanto o réu quanto o condutor do veículo apressaram-se na dispersão, assim que notaram a aproximação da viatura. Confirmaram que, de fato, nem dinheiro nem drogas foram encontrados em poder do réu, e que as dez porções de "cocaína" foram localizadas no câmbio do automóvel, próximas a certo valor em dinheiro, também apreendido. Afirmaram que tanto o réu quanto os ocupantes do veículo eram conhecidos dos meios policiais, pela envolvimento com o tráfico de drogas. Ora, ainda que a versão apresentada pelo acusado e sua testemunha, esta com interesse direto no deslinde do feito, de que os policiais forjaram a apreensão dos entorpecentes, não se sustente, uma vez que os policiais foram claros em suas narrativas, não havendo razão para crer que traziam um pacote de drogas em sua viatura a fim de forjarem um indivíduo contra o qual não se comprovou nos autos haver o mínimo de animosidade; ainda que haja fortes indícios de que tenha ocorrido a comercialização de drogas no local do fato, eis que os fatos se deram em conhecido ponto de venda de drogas, com típica movimentação de entrega de entorpecentes; ainda que o réu e suas testemunhas eram conhecidos dos meios policiais pelo envolvimento com a traficância; e que tanto o réu quanto as testemunhas buscaram deixar o local apressadamente, não se exprime a certeza, diante deste acervo probatório, da autoria do delito. E isto porque nenhuma droga foi encontrada em poder do acusado, bem como nenhuma quantia em dinheiro. Os policiais observaram uma troca de objetos entre o ocupante do veículo e o acusado, mas não puderam afirmar o conteúdo de tal objeto. Este contexto impele a pelo menos duas outras versões possíveis, a fragilizar a certeza da autoria. Poderia ser o ocupante do veículo, também conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com o comércio de drogas, a vender as porções de "cocaína" ao acusado, que entregara a

ele o dinheiro, mas antes de receber o entorpecente, notou a aproximação da viatura policial. Poderia ainda ser a droga de propriedade de um dos ocupantes do veículo, tendo o acusado entregue certa quantia de dinheiro a eles, por razão outra que não a ver com a comercialização de drogas. Nenhuma dessas versões se comprovou integralmente nos autos, tampouco aquela apresentada na denúncia. Não se trata de reconhecer a inocência do réu, mas de tão somente, admitir a fragilidade do conteúdo probatório, sendo inarredável a solução absolutória. Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, julgo improcedente a ação penal e absolvo GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS ORÁCIO, qualificado nos autos, das acusações que lhe são feitas, o que faço com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Pelas partes foi dito que renunciavam ao direito de recorrer da r. sentença, cujo conteúdo tomaram ciência nesta data em audiência. Pelo MM. Juiz: "Homologo a renúncia ao prazo recursal pelas partes. O trânsito em julgado ocorreu nesta data, certifique-se. Dou esta sentença por publicada em audiência. Expeça-se a certidão de honorários advocatícios ao nobre Defensor dativo. Em seguida, feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se estes autos. P.R.I." Saem os presentes intimados. A gravação da presente audiência será liberada nos autos anexada a este termo. NADA MAIS. Do que para constar, lavrei o presente termo, que vai devidamente assinado. Eu, Rafael E. Bicudo, escrevente, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA